

Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Define el derecho administrativo según el criterio mixto y explica por qué es el más aceptado actualmente.
2. **Comprensión:** ¿Cuáles eran los dos principios fundamentales del Estado de policía y qué significaban en la práctica?
3. **Comprensión:** Explica la diferencia entre el criterio orgánico y el criterio material para definir la función administrativa.
4. **Comprensión:** ¿Qué fue el *arrêt* Blanco de 1873 y por qué es considerado un hito fundacional del derecho administrativo?
5. **Comprensión:** Describe los cinco caracteres del derecho administrativo y proporciona un ejemplo concreto de cada uno.
6. **Comprensión:** ¿Cuáles son las principales escuelas del derecho administrativo y qué autores representan a cada una?
7. **Comprensión:** ¿Qué periodo de la evolución del derecho administrativo mexicano considera más relevante y por qué?
8. **Comprensión:** Explica el principio de legalidad en el derecho administrativo y su diferencia con el principio de legalidad penal.
9. **Análisis:** Compara la teoría de la doble personalidad del Estado con la teoría de la personalidad única. ¿Por qué fue superada la primera?
10. **Análisis:** ¿De qué manera el principio de indeterminabilidad del Estado pervive (aunque atenuado) en el sistema jurídico mexicano actual?
11. **Análisis:** Distingue la función administrativa de la función jurisdiccional utilizando los criterios formal y material.
12. **Análisis:** Compara la escuela del servicio público (Duguit) con la escuela de la potencia pública (Hauriou). ¿Qué implicaciones prácticas tiene cada una?
13. **Análisis:** ¿Cuál es la relación entre el principio de proporcionalidad y el control de la discrecionalidad administrativa?
14. **Aplicación:** Un particular demanda al Estado por daños causados por una obra pública. ¿Qué fundamento constitucional y qué ley reglamentaria aplican? ¿Cómo se resolvía este caso antes de 2002?
15. **Aplicación:** La Secretaría de Salud emite un reglamento. ¿Está ejerciendo función legislativa o administrativa? Razona tu respuesta conforme a los criterios estudiados.
16. **Aplicación:** Identifica tres ejemplos de «facultades exorbitantes» del derecho administrativo en la legislación mexicana vigente.
17. **Aplicación:** La autoridad municipal niega una licencia de construcción sin notificar al solicitante ni darle oportunidad de alegar. ¿Qué principio del derecho administrativo se viola?
18. **Ensayo:** Analiza críticamente la afirmación de que «el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado». ¿Estás de acuerdo? Fundamenta tu respuesta.
19. **Ensayo:** Evalúa si en el México actual existen todavía reminiscencias del Estado de policía. Proporciona ejemplos concretos de tu respuesta.
20. **Ensayo:** ¿Debe la administración pública estar vinculada por el principio de confianza legítima? Desarrolla tu respuesta con ejemplos de la práctica administrativa mexicana.